

권 고 사 항

1. 제 목 : 사회복지복무요원 근태관리에 관한 사항

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용 : □□병원에서는 병원 내원 고객 안내지원, 중상이 국가유공자 주차 지원, 환자구호업무 지원 등을 위해 ○○병무청에 요청하여 사회복지복무요원 108명 (2017.07.20.현재)이 배정되어 근무를 하고 있습니다.

가. 사회복지복무요원 연가 관리에 관한 사항

병무청의 「사회복지복무요원 복무관리규정(이하 ‘복무규정’이라 한다)」 제4조(사회복무포털의 활용) 제1항에 따르면 복무기관의 장은 사회복지복무요원의 복무사항 기록 관리와 신상변동 및 처리결과 통보 등 복무관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 사회복지복무포털이나 병무행정시스템을 이용하여 처리하여야 한다. 라고 규정하고 있으며,

또한 「병역법 시행규칙」 제39조의2(사회복지복무요원의 복무기간별 연가일수) 제1항에서 정하는 바에 따라 사회복지복무요원의 복무기간별 연가일수의 기준은 의무복무기간이 24개월 이상인 경우 소집된 날로부터 1년 이내 15일, 소집된 날로부터 1년 초과 16일로 정하고 있습니다.

그리고 복무규정 제19조(지참·조퇴 및 결근) 제4항에 따라 연가 또는 병가¹²⁾의 기간을 모두 사용한 후 지참·조퇴 및 외출, 결근을 허가한 경우에는 사유발생일로부터 14일 이내 관련 증빙서류를 덧붙여 관할 지방병무청장에게 통보하고, 연장복무하게 하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다.

따라서 □□병원은 사회복지복무요원의 연가 승인 시 복무기간별 연가일수에 맞추어서 승인하여야 하며, 추가 사용일수가 확인된 경우에는 관련 증빙서류를 덧붙여 관할 지방병무청장에게 통보하는 등 사회복지복무요원 관리 업무에 최선을 다하여야 합니다.

12) 「사회복지복무요원 복무관리규정」 제23조(병가) ④ 복무기관의 장은 공무 외 질병 또는 부상으로 인한 병가 기간이 통산 30일을 초과하는 경우에는 그 병가일수를 초과한 기간을 증빙서류를 덧붙여 14일 이내에 지방병무청장에게 통보하여야 하며, 공무상 질병 또는 부상으로 인한 병가의 경우에는 병가일수와 관계없이 다음 각 호의 서류를 덧붙여 14일 이내에 지방병무청장에게 송부하여야 한다.

1.~3. (생략)

그런데 2018년 □□병원 종합감사 시 사회복지무요원의 연가사용 실태를 확인한 결과, 소집된 날로부터 1년 이내에는 15일의 연차 사용이 가능하나 [표 1]과 같이 사회복지무요원 2명에 대해서 연가를 초과 승인한 사실이 있습니다.

[표 1] 사회복지무요원 연가 추가사용 내역

(단위: 명)

성명	소집일자	1년차 연가	추가 사용	근무부서	비고
남○○	2016.12.22.	16	1일	□실	
오○○	2016.12.22.	19	4일	○병동	

나. 사회복지무요원 병가 증빙서류 관리에 관한 사항

□□병원에서는 2017.01.01.부터 2018.06.30.까지 근무 중인 사회복지무요원 108명 중 병가신청자 73명에게 병가를 승인하였습니다.

병무청의 복무규정 제23조(병가) 제3항에 따르면 사회복지무요원이 병가를 신청하는 경우에는 의료기관의 진단서 및 입·퇴원 확인서(입·퇴원 사실이 있는 사람에 한함)를 제출하여야 하고, 병가기간이 3일 이내인 경우에는 진료확인서·처방전·소견서 중 하나를 사회복지무요원이 선택하여 제출토록 하고 있으며, 병가기간이 1일이고 증빙서류를 제출할 수 없는 부득이한 경우에는 복무기관의 장이 질병 상태를 직접 확인하여 이를 생략할 수 있도록 정하고 있습니다.

따라서 □□병원은 사회복지무요원이 병가를 신청하는 경우에는 복무규정에서 정하고 있는 진단서, 입·퇴원 확인서, 진료확인서·처방전·소견서 등 증빙서류를 빠짐없이 확인한 후 병가신청을 승인하여야 하며, 병가관련 증빙서류는 사회복지무요원 각 개인별 일일근무상황부에 첨부하여 관리하여야 합니다.

그런데 2018년 □□병원 종합감사 시 근무 중인 사회복지무요원의 병가 신청 승인 여부 및 관련 증빙서류를 확인한 결과, [표 2]와 같이 사회복지무요원 6명에 대해서 진단서 등 증빙서류가 없음에도 병가로 승인 처리하는 등 사회복지무요원의 병가관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

[표 2] □□병원 사회복지요원 병가 증빙서류 누락 내역

(단위: 명)

성명	병가일자	병가일수	병명	근무부서	증빙서류
남○○	'18.06.11.	1	없음	□실	없음
남○○	'17.12.09.	1	없음	□실	없음
남○○	'17.11.21.	1	몸살	□실	없음
남○○	'17.10.31.	1	발목부종	□실	없음
남○○	'17.03.16.~03.17.	2	장염	□실	없음
오○○	'17.11.06.	1	없음	○병동	없음
오○○	'17.05.22.	1	감기	△병동	없음
오○○	'17.03.07.	1	감기	□병동	없음
김○○	'18.05.11.	1	치료	☆부	없음
김○○	'18.03.09.	1	진료	☆부	없음
김○○	'18.03.20.	1	치료	☆부	없음
김○○	'18.01.02.	1	치료	☆부	없음
김○○	'18.01.09.	1	치료	☆부	없음
김○○	'18.01.23.	1	치료	☆부	없음
최○○	'17.09.04.	1	치료	◎부	없음
최○○	'17.03.08.	1	치료	◎부	없음
최○○	'17.06.21.	1	없음	■실	없음
최○○	'17.05.25.	1	없음	■실	없음
장○○	'17.05.12.	1	질병	▲병동	없음
장○○	'17.05.15.~05.19.	5	질병	▲병동	없음
장○○	'17.05.22.~05.26.	2	질병	▲병동	없음
장○○	'17.01.09.	1	질병	▲병동	없음

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 사회복지요원의 연가승인 시 「병역법 시행규칙」 제39조의2 제1항에 따라 복무기간별 연가일수 적용 승인 및 병가신청에 따른 병가 승인 시 관련서류 (진단서, 입·퇴원 확인서, 진료확인서·처방전·소견서 등)를 빠짐없이 확인한 후 병가 승인을 할 수 있도록 하시기 바라며,
- 각 병동 및 진료과 등에서 사회복지요원의 근태를 관리하는 담당자에게 교육을 철저히 하시기 바랍니다.